

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1114/2533

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ บางกอก โนมู
ระ จำกัด

โจทก์

นาย ธง ชัย ตั้งนิรันดร์ กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 11, มาตรา 132, มาตรา 291, มาตรา 368, มาตรา 767

ป.วิ.พ. มาตรา 94, มาตรา 237

จำเลยที่ 2 ทำสัญญาจำนำหุ้นเป็นประกันหนี้ของจำเลยที่ 1 ไว้กับโจทก์รวม 4 ฉบับ สัญญาจำนำ 3 ฉบับ กำหนดวงเงินจำนำค่าประกันไว้ อีก 1 ฉบับ จำนำหุ้น 1,000 หุ้น โดยไม่ได้กรอกข้อความกำหนดวงเงินประกันไว้ สัญญาข้อ 3 กำหนดไว้ว่า "ผู้จำนำยินยอมให้ผู้รับจำนำผ่อนผันการชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ และผู้จำนำยอมรับผิดในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วมอยู่ด้วย" มีความหมายเพียงว่า หากผู้รับจำนำผ่อนผันการชำระหนี้ให้จำเลยที่ 1 แล้ว จำเลยที่ 2 ยังต้องรับผิดชอบร่วมกับจำเลยที่ 1 อยู่ และจำเลยที่ 2 จะยอมรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมภายในวงเงินที่นำทรัพย์สินมาจำนำเป็นประกันหนี้เท่านั้น หากใช้ขยายจำนวนเงินที่จะรับผิดชอบออกไปจากวงเงินที่กำหนดไว้ไม่ สัญญาข้อ 5 กำหนดว่า "ถ้าขายทรัพย์สินจำนำได้เงินสุทธิต่ำกว่าต้นเงินจำนำและดอกเบี้ยที่ค้างชำระผู้จำนำยอมรับชดใช้จำนวนเงินที่ยังขาดอีกจนครบ และถ้าหากขายทรัพย์สินที่จำนำได้เงินสุทธิเกินค่าจำนำมากน้อยเท่าใด ผู้จำนำยอมให้เอาไปหักใช้หนี้สินใด ๆ ที่ลูกหนี้ค้างชำระแก่ผู้จำนำอีกด้วยหากยังมีเงินเหลืออยู่อีก ผู้รับจำนำก็จะคืนให้แก่ผู้จำนำไป" สัญญาข้อนี้เป็นเครื่องบ่งชี้ว่า จำเลยที่ 2 ต้องรับผิดชอบเท่าราคาทรัพย์สินที่นำมาจำนำและชดใช้ให้ครบตามวงเงิน แม้สัญญาจำนำฉบับที่ไม่ได้กำหนด

วงเงินไว้ก็มีความหมายเพียงว่า เมื่อบังคับจำหน่ายหลักทรัพย์สินที่จำหน่ายแล้วต้องนำเงินที่ขายหลักทรัพย์สินได้ทั้งหมดมาชำระหนี้ เว้นแต่กรณีชำระหนี้แล้วมีเงินเหลือจึงจะคืนให้จำเลยที่ 2 เท่านั้นมิใช่คู่สัญญาประสงค์จะให้ผู้จำหน่ายต้องรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมในหนี้ทั้งหมดนอกเหนือจากทรัพย์จำหน่าย การแปลเจตนาในสัญญา อาจแปลได้โดยไม่ต้องนำพยานบุคคลมาสืบ จำเลยอุทธรณ์ ไม่จำต้องแก้อุทธรณ์ เพราะกฎหมายมิได้บังคับให้ทำเช่นนั้น.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นลูกค้าของโจทก์ได้เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และแต่งตั้งโจทก์ให้เป็นตัวแทนในการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจำเลยที่ 1 ยอมเสียค่าธรรมเนียมเป็นค่านายหน้าและค่าภาษีให้โจทก์ จำเลยที่ 2 ได้จำหน่ายหุ้นของบริษัทสยามเครดิต จำกัด จำนวน 6,000 หุ้นเป็นประกันหนี้ของจำเลยที่ 1 โดยยอมรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วม จำเลยที่ 1 สั่งซื้อและขายหุ้นตลอดมา และค้างชำระเงินทดรองจ่ายค่าหุ้นกับค่าธรรมเนียมเป็นต้นเงิน 783,795.68 บาท และดอกเบี้ย 122,904.21 บาท โจทก์ทวงถามแล้วจำเลยเพิกเฉย โจทก์จึงได้บอกกล่าวบังคับจำหน่ายหุ้นที่จำเลยที่ 2 นำมาประกันหนี้ของจำเลยที่ 1 โดยนำหุ้นออกขายทอดตลาดได้เงิน 530,000 บาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาดออกแล้วโจทก์ได้นำมาหักชำระดอกเบี้ย ส่วนที่เหลือจึงนำมาหักชำระต้นเงินที่ยังค้างอยู่ จึงเหลือต้นเงินที่จำเลยที่ 1 ค้างชำระ 614,057.13 บาท และดอกเบี้ยถึงวันฟ้อง 17,260.89 บาท รวมเป็นเงิน 631,318.02 บาท โจทก์ได้ทวงถามจำเลยทั้งสองให้ชำระหนี้จำนวนดังกล่าวแล้ว จำเลยเพิกเฉยขอให้ศาลบังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระหนี้แก่โจทก์เป็นเงิน 631,318.02 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ

18 ต่อปี ของต้นเงินจำนวน 614,057.13 บาทนับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจำเลยทั้งสอง จะชำระหนี้ให้โจทก์เสร็จ

จำเลยทั้งสองให้การว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม และสัญญาจำนำไม่สมบูรณ์ จำเลยที่ 1 ไม่เคยสั่งให้โจทก์ซื้อหุ้นตามฟ้อง และโจทก์ไม่เคยซื้อหุ้นให้จำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 กับโจทก์จึงไม่มีมูลหนี้จำเลยที่ 1 ไม่เคยชำระเงินค่าหุ้นและดอกเบี้ยให้ โจทก์ ฟ้องโจทก์ขาดอายุความ การที่โจทก์นำหุ้นของจำเลยที่ 2 ออกขายทอดตลาด จึงเป็นการไม่ชอบ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระหนี้ให้โจทก์เป็นเงิน 614,057.13 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 18 ต่อปี นับแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2526 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จโดยให้จำเลยที่ 2 ร่วมรับผิดชอบเป็นเงิน 24,464.50 บาท พร้อม ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 14 ต่อปี นับแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2526 เป็นต้นไปจนกว่า จะชำระเสร็จ กับให้จำเลยทั้งสองให้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์โดยกำหนดค่า ทนายความ

โจทก์อุทธรณ์ขอให้บังคับจำเลยที่ 2 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 เป็นเงิน 614,057.13 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 18 ต่อปีของต้นเงินจำนวนดัง กล่าว นับแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2526 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระให้โจทก์เสร็จ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยมิได้แก้อุทธรณ์จึงไม่กำหนดค่าทนายความชั้น อุทธรณ์ให้

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ประเด็นขึ้นมาสู่ศาลฎีกามีว่า จำเลยที่ 2 จะต้องร่วมรับผิดชอบใน จำนวนเงินที่จำเลยที่ 1 คงค้างชำระหนี้โจทก์นอกเหนือจากที่บังคับจำนำชำระหนี้แล้ว หรือไม่โจทก์อ้างว่าจำเลยที่ 2 จะต้องรับผิดชอบร่วมกับจำเลยที่ 1 เนื่องจากสัญญาจำนำที่

ทำไว้กับโจทก์ตามเอกสารหมายเลข จ.82(4ชุด) ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยจึงอยู่ที่การแปลเจตนาของคู่สัญญาตามเอกสารหมายเลข จ.82 (4ชุด) ว่าข้อความในสัญญาดังกล่าวแสดงว่าจำเลยที่ 2 ยอมตนเข้าผูกพันในหนี้ทั้งหมดที่จำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบชำระหนี้แก่โจทก์หรือไม่ เห็นว่า ตามเอกสารหมายเลข จ.82 คือสัญญาจำนำที่จำเลยที่ 2 ทำไว้กับโจทก์รวม 4 ฉบับในจำนวนนี้มี 3 ฉบับที่กำหนดวงเงินจำนำค้ำประกันไว้ กับสัญญาอีกฉบับหนึ่ง ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2521 จำนำหุ้น 1,000 หุ้น ประกันหนี้ของจำเลยที่ 1 โดยไม่ได้กรอกข้อความในสัญญาข้อ 1 ซึ่งมีช่องว่างให้กรอกข้อความ กำหนดวงเงินประกันไว้ตามสัญญาทั้ง 4 ฉบับมีสัญญาข้อ 3 ตอนท้ายกำหนดไว้ว่า ผู้จำนำยินยอมให้ผู้รับจำนำผ่อนผันการชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ และผู้จำนำยอมรับผิดในฐานะลูกหนี้ร่วมอยู่ด้วย ข้อความนี้แสดงเจตนาของคู่สัญญาว่าประสงค์จะผูกพันตามสัญญาข้อนี้ซึ่งเป็นข้อที่ว่าด้วยตัวทรัพย์สินที่จำนำ โดยตอนต้นของสัญญาข้อนี้กำหนดให้ผู้จำนำต้องส่งมอบทรัพย์สินที่จำนำให้ผู้รับจำนำรักษาไว้ และให้ผู้จำนำลงชื่อในแบบฟอร์มเพื่อการโอนหุ้นที่จำนำไว้ให้ผู้ซื้อเมื่อมีการขายทอดตลาดบังคับจำนำ หากผู้รับจำนำผ่อนผันการชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้คือจำเลยที่ 1 แล้ว ผู้จำนำคือจำเลยที่ 2 ยังต้องรับผิดชอบร่วมกับจำเลยที่ 1 อยู่ ส่วนข้อความที่ว่ายอมรับผิดในฐานะลูกหนี้ร่วมนั้นมีความหมายเพียงว่า จำเลยที่ 2 จะยอมรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมภายในวงเงินที่นำทรัพย์สินมาจำนำเป็นประกันหนี้เท่านั้น หาใช่ขยายจำนวนเงินที่จะรับผิดชอบออกไปจากวงเงินที่กำหนดไว้ไม่ หากจะแปลข้อความดังกล่าวว่าจำเลยที่ 2 จะต้องรับผิดชอบในหนี้ นอกเหนือจากราคาทรัพย์สินที่จำนำดังที่โจทก์อ้าง ย่อมหมายความว่าจำเลยที่ 3 ตกอยู่ในฐานะผู้ค้ำประกันหนี้ต่างหากจากการ จำนำเป็นประกันหนี้ ถ้าเป็นเช่นนั้นสัญญาฉบับนี้คงไม่เรียกว่าสัญญาจำนำเท่านั้น และข้อสัญญาดังกล่าวควรจะต้องแยกอยู่ต่างหากจากสัญญาข้อ 3 แสดงฐานะผู้ค้ำประกันโดยชัดแจ้ง อีกประการหนึ่งตามสัญญาข้อ 5 แสดงให้เห็นว่า เมื่อมีการบังคับจำนำจะนำเงินที่ขายทอดตลาดมาชำระหนี้อย่างไร กล่าวคือ ถ้าเป็นสัญญาที่กำหนดวงเงินและขายทรัพย์สินได้เกิน

วงเงินจึงจะนำส่วนที่เกินไปชำระหนี้สินจำนวนอื่นได้ ถ้าขายได้ต่ำกว่าวงเงิน จำเลย
ที่ 2 ผู้จำนำต้องใช้ให้ครบตามวงเงิน ในกรณีบังคับใช้หนี้ตามวงเงินแล้วมีเงินเหลือ
ต้องคืนให้ผู้จำนำคือจำเลยที่ 2 สัญญาข้อนี้เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าจำเลยที่ 2 ต้องรับผิดชอบ
ราคาทรัพย์สินที่นำมาจำนำ และคดีใช้ให้ครบตามวงเงินเท่านั้นแม้สัญญาฉบับลงวันที่
17 สิงหาคม 2521 ข้อ 1 จะไม่ได้กำหนดวงเงินไว้ก็มีความหมายเพียงว่า เมื่อบังคับ
จำนำแก่ทรัพย์สินที่จำนำแล้วต้องนำเงินที่ขายทรัพย์สินได้ทั้งหมดมาชำระหนี้ เว้น
แต่กรณีชำระหนี้แล้วมีเงินเหลือจึงจะคืนให้จำเลยที่ 2 เท่านั้น ฉะนั้นสัญญาฉบับที่
ไม่มีวงเงินก็ ดี สัญญาฉบับอื่นที่มีวงเงินอยู่ก็ดีไม่มีทางแปลเจตนาว่าคู่สัญญาประสงค์
จะให้ผู้จำนำต้องรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมในหนี้ทั้งหมดนอกเหนือจากทรัพย์สินจำนำ
สำหรับข้อที่โจทก์ฎีกาว่า จำเลยที่ 2 มิได้นำหลักประกันในศาลชั้นต้นและมิได้แก้อุทธรณ์
ในประเด็นข้อนี้เห็นว่าการแปลเจตนาในสัญญาก็อาจแปลได้โดยไม่ต้องนำพยาน
บุคคลมาสืบอีก ทั้งจำเลยที่ 2 ก็ไม่จำเป็นต้องแก้อุทธรณ์เพราะกฎหมายมิได้บังคับให้ทำ
เช่นนั้นเนื่องจากโจทก์อุทธรณ์เป็นประเด็นโดยตรงอยู่แล้ว

พิพากษายืน ให้โจทก์ใช้ค่าทนายความชั้นฎีกา 3,000 บาท แทนจำเลยที่ 2.

(ประจักษ์ พุทธิสมบัติ-สวิน อักษรายุธ-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ